

0010258-86.2003.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... como um dos autores do crime de roubo.

Vander Caprioglio, investigador de polícia, disse que houve um roubo a residência. Pelo que se lembra, o réu era conhecido da vítima. O ofendido foi rendido e diversos pertences foram subtraídos da casa. O acusado era pessoa bem conhecida da polícia e da vítima também. Se lembra que a vítima reconheceu o acusado, sem dúvidas, como um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0010258-86.2003.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010258-86.2003.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 390/2003 - 1º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Sidnei Fernandes da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Sidnei Fernandes da Silva foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na inicial acostória de fls. 02/04.

A denúncia foi recebida, mas em razão da não localização do réu, procedeu-se sua citação por edital, com posterior suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Foi decretada a prisão preventiva.

Noticiada a prisão do acusado, foi ele citado pessoalmente, com apresentação de resposta à acusação.

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitativa está comprovada pelos elementos coligidos na fase

policial, tais como auto de reconhecimento fotográfico, relatórios de investigação, auto de exibição e apreensão, mas sobretudo pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é certa.

A vítima, Yarnell Lopes Silva Júnior, relatou que no dia dos fatos tinha ido a Campinas buscar perfumes importados que vendia aqui na cidade. Voltou por volta de 18h. Guardou o carro. A campainha tocou e quando abriu a porta foi surpreendido por 3 pessoas, que colocaram o revólver em sua boca. Subtraíram todos os seus bens, roupas, perfumes, produtos que venderia no natal, aparelho de som e outros bens, até mesmo comida. Foi agredido pela arma com um dos assaltantes. Colocaram meia em sua boca e o amarraram, jogando-o dentro do banheiro da casa. Uma das armas era um 22 e os indivíduos atiraram nele, em sua perna. Depois os indivíduos levaram seu carro com todas as suas coisas. Suas cachorras saíram da casa e entraram na casa de sua mãe, tendo seu irmão ido à casa e o socorrido. Não consegue precisar quanto tempo ficou trancado no banheiro. Acrescentou que dois ou três tiros acertaram sua perna, mas não relatou isso na época por medo. Conhecia o réu porque ele já passava na porta de sua casa há cerca de uma semana. Reconheceu o réu, em audiência, como um dos autores do crime de roubo.

Vander Caprioglio, investigador de polícia, disse que houve um roubo a residência. Pelo que se lembra, o réu era conhecido da vítima. O ofendido foi rendido e diversos pertences foram subtraídos da casa. O acusado era pessoa bem conhecida da polícia e da vítima também. Se lembra que a vítima reconheceu o acusado, sem dúvidas, como um dos autores do roubo.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que já conhecia a vítima, que era um transexual. Depois desses fatos, fugiu para Araras e ficou foragido. Não houve emprego de arma ou outras pessoas. Levou todos os bens da casa do ofendido, carregou tudo no carro.

A prova é segura para condenação.

Inexiste nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico promovido na fase inquisitorial. O comando do artigo 226 do Código de Processo Penal visa apenas resguardar a espontaneidade do reconhecimento. O procedimento foi repetido em juízo, sendo inegável que a vítima, mesmo após o decurso de longo período desde a data do fato (o roubo ocorreu em novembro de 2003), apontou o réu, com muita segurança, como um dos autores do delito.

Outrossim, o acusado, embora parcialmente, confessou a prática do delito.

Reconhece-se a incidência das majorantes descritas na denúncia (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima).

O ofendido foi categórico ao pontuar que os roubadores o renderam mediante uso de arma de fogo, que fora colocada em sua boca. A inexistência de apreensão do armamento não é óbice ao reconhecimento da mencionada circunstância, porquanto a vítima detalhou como se deu o emprego da arma de fogo por ocasião do roubo perpetrado.

Possível o reconhecimento da majorante a despeito da revogação do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pela Lei nº 13.654/2018, uma vez que, em relação à arma de fogo, houve apenas um deslocamento para o § 2º-A, do Código Penal, não se verificando abolitio criminis, mas sim continuidade normativo típico a respeito da incidência dessa circunstância.

Nesse sentido: ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial dos apelantes corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em razão da revogação do inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, pela Lei n. 13.654/18. Inviabilidade. Arma de fogo que passou a ser prevista como causa de aumento de pena no §2º-A, do mesmo dispositivo. Mera continuidade normativo-típica – [...] (TJSP; Apelação Criminal 0003879-82.2017.8.26.0272; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019).

O concurso de pessoas também ficou comprovado pelo relato firme e coerente da

vítima, a exemplo do que fez na fase policial.

Da mesma forma, houve restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, pois esta relatou ter sido amordaçada, amarrada e trancada no banheiro da casa, saindo apenas depois que os agentes deixaram a residência de posse da quase totalidade de seus bens.

Observa-se que foram muitos os bens subtraídos, quase tudo o que havia na casa, permanecendo a vítima trancada enquanto os agentes efetuavam o carregamento de seu veículo para deixarem o local posteriormente na posse dos objetos subtraídos.

Assim, extrapolou-se o mero tempo necessário à execução do delito de roubo, sendo de rigor a incidência da circunstância mencionada.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase (art. 59, CP): sopesando-se as circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima: nada recomenda a exasperação, observando-se que as condenações de fls. 487/488 não servem de fundamento à elevação por Maus Antecedentes, porque se referem a fatos posteriores aos ora em julgamento ou as condenações foram alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva.

Outrossim, a intensidade do dolo, extraída a partir do número de majorantes, será avaliada na terceira fase da fixação da pena, no momento de escolha da fração de aumento.

Fixo a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): embora possível o reconhecimento da confissão, ainda que parcial conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (vide, por exemplo, AgRg no HC n. 732.143/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022), incide também a súmula 231 do mesmo Tribunal, que impede a diminuição da pena aquém do mínimo nesta fase.

Terceira fase: eleva-se a pena de cinco doze avos, não pela simples incidência de três circunstâncias majorantes - o que não bastaria para tanto, conforme súmula nº 443, do colendo Superior Tribunal de Justiça - mas sim porque uma delas é a do emprego de arma, mais especificamente arma de fogo, o que reforça a reprovabilidade da conduta, pelo potencial lesivo à vítima, de forma concreta, e não abstrata, além da presença da majorante do concurso de pessoas, a recomendar a exasperação da pena, ante o temor causado pela ação conjunta e maior dificuldade de resistência do ofendido e também a restrição da liberdade, com manutenção da vítima trancada, amarrada e amordaçada.

Diante desse aumento, a pena alcança 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, a qual torno definitiva.

O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): diante do montante da pena, da circunstância do delito, em que houve emprego de arma de fogo, com significativo potencial de lesividade à vítima, bem como restrição da liberdade e concurso de agentes, o regime inicial de cumprimento será o fechado, mais condizente com as finalidades da pena.

Pelos mesmos fundamentos, e considerando que o réu respondeu preso ao processo, nego o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, reafirmada neste momento com o decreto condenatório. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno Sidnei Fernandes da Silva, qualificado nos autos, como incurso(a)(s) no art. 157, § 2º, inciso I (na redação anterior à Lei 13.654/2018), II e V, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, a qual torno definitiva, no piso legal mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a

responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Observe-se que esta sentença foi proferida fora da audiência. Publique-se e intímem-se.

Leme, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA